



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE**

Così composta:

1) Dott. Giuseppe Lo Sinno	Presidente
2) Dott. Angelo Martinelli	Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Mannacio	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n.ro 3351 2016
R.G. posto in decisione all'udienza del 30/03/2022

TRA

Parte_1

elett.te dom.to in VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 76 ROMA presso
lo studio dell'avv.to FROIO GIUSEPPE che lo rappresenta e difende
in virtù di procura in atti.

APPELLANTE

E

Controparte_1

APPELLATA CONTUMACE

E

CP_2

elett.te dom.ta in VIA TEVERE N.48 ROMA presso lo studio dell'avv.to DI MEDIO SIMONE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti

APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 24597/2015 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 9.12.2015 in materia di vendita di cose immobili.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 24597/2015 con cui il giudice del Tribunale di Roma, definendo il giudizio iscritto al n.70990/2019 R.G., in accoglimento della domanda subordinata proposta da *Controparte_1*, ha condannato l'odierno appellante, in solido con l'ex coniuge *CP_2*, a risarcire l'attrice dei danni da questa subiti, quantificati nell'importo di € 19.060,26; ha respinto la domanda di manleva svolta dall' *Parte_1* nei confronti della *CP_2* ed ha condannato i convenuti, tra loro in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della parte vittoriosa.

L' *Parte_1* ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto delle domande della *CP_1* e comunque insistito, in caso di conferma del loro accoglimento, per la condanna della *CP_2* a manlearlo di quanto tenuto a versare.

Nella contumacia di *Controparte_1* si è costituita in giudizio *CP_2*, che ha resistito all'impugnativa e concluso per la conferma della sentenza impugnata quanto al rigetto della domanda di manleva

All'udienza del 9.3.2022, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuna delle parti compariva e la causa veniva rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 30.3.2022.

A detta udienza ancora una volta nessuna delle parti compariva e, per tal motivo, veniva ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con riserva della pronuncia sull'estinzione del giudizio.

Tanto premesso, con la presente sentenza, deve essere dichiarata l'estinzione del processo.

Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).

L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).

Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: *"se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 "*.

Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame in quanto iscritto nell'anno 2010), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite.

Ciò premesso, si osserva che nella presente causa nessuno è comparso né all'udienza del 9.3.2022, né alla nuova udienza del 30.3.2022, del cui rinvio è stata data rituale comunicazione alle parti costituite per via telematica.

Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (già ordinata la cancellazione della causa dal ruolo).

È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: *"a seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che*

del giudice estensore)". (Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).

Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° co., c.p.c.).

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Terza Sezione Civile

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide sull'appello avverso la sentenza n.24597/2015 del Tribunale di Roma pubblicata in data 9.12.2015:

- dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- nulla sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il giorno 30/03/2022

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Patrizia Mannacio

Il Presidente

Dott. Giuseppe Lo Sinno